

BEOS-413/26

Warszawa, 23 lutego 2026 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L. dz. SPS-III.020.39.12.2026

Data wpływu 23.11.26r.

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Krystyna Sibińska)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Z uzasadnienia projektu i deklarowanych skutków regulacji (DSR) wynika, że problemem, jaki ma rozwiązywać projektowana ustawa, jest rozbieżność między przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym¹ (dalej: u.tr.zb.), a przepisami podatkowymi odnośnie do daty powstania obowiązku stosowania kas rejestrujących. Zgodnie z art. 81 u.tr.zb. przewoźnicy lub operatorzy publicznego transportu zbiorowego wykonujący przewozy w transporcie kolejowym są obowiązani do stosowania przez nich kas rejestrujących od 1 stycznia 2026 r. na potrzeby ewidencjonowania sprzedaży dla celów uzyskania dopłat do przewozów w związku z obowiązkiem stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast – jak wskazano w uzasadnieniu projektu i DSR – zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących² (dalej: r.zw.kas.rej.) obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących dla podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta (automatów vendingowych), z wyłączeniem usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług, wejdzie w życie od 1 kwietnia 2027 r.,

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 285, ze zm.

² Dz. U. poz. 1902.

a tym samym zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących w zakresie sprzedaży posiłków i towarów na pokładach pociągów za pośrednictwem automatów vendingowych obowiązuje do 31 marca 2027 r. Taka rozbieżność w terminach odnoszących się do stosowania kas rejestrujących, wynikających z u.tr.zb. i r.zw.kas.rej. powoduje, że przewoźnicy kolejowi obowiązani byłiby do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących dla potrzeb ustalania dopłaty, o której mowa w art. 55 ust. 1 u.tr.zb. (zob. pkt V opinii), wcześniej niż wynika to z przepisów podatkowych.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy proponują nowelizację u.tr.zb. (art. 1 projektu) i skorelowanie terminu dotyczącego stosowania kas rejestrujących, wynikającego z art. 81 u.tr.zb., z terminem określonym w przepisach podatkowych odnoszącym się do dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w §8 ust. 4 r.zw.kas.rej.

Zgodnie z projektowanym art. 81a ust. 1 u.tr.zb. obowiązek stosowania kasy rejestrującej przez przewoźnika lub operatora publicznego transportu zbiorowego wykonującego przewozy w transporcie kolejowym powstaje od 1 kwietnia 2027 r.;

Jednocześnie, zgodnie z projektowanym art. 81a ust. 2 u.tr.zb., warunek otrzymania dopłaty, o którym mowa w art. 55 ust. 11 pkt 2 u.tr.zb., ma być stosowany do przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego wykonujących przewozy w transporcie kolejowym, od 1 kwietnia 2027 r.

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r. (art. 2 projektu).

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali innych rozwiązań.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Projekt ma charakter techniczny i ma na celu dostosowanie terminu objęcia przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego wykonujących przewozy w transporcie kolejowym obowiązkiem stosowania kas rejestrujących do przepisów prawa podatkowego, w związku z czym odstąpiono od analizy porównawczej.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

Skutkiem prawnym projektowanej ustawy będzie przesunięcie w czasie (do 1 kwietnia 2027 r.) powstania obowiązku stosowania przez przewoźników lub operatorów publicznego transportu zbiorowego wykonujących przewozy

w transporcie kolejowym kas rejestrujących dla celów otrzymania dopłaty, o której mowa w art. 55 ust. 1 u.tr.zb.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 u.tr.zb. operatorowi i przewoźnikowi, w związku z obowiązkiem stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym autobusowym i kolejowym, przysługuje dopłata do utraconych z tego tytułu przychodów. Zgodnie z art. 55 ust. 11 pkt 2 u.tr.zb. uprawnienie do otrzymania dopłaty w odniesieniu do transportu kolejowego nabywa operator lub przewoźnik, który stosuje kasy rejestrujące umożliwiające określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych³. Zgodnie z art. 81 u.tr.zb. przewoźnik lub operator publicznego transportu zbiorowego wykonujący przewozy w transporcie kolejowym obowiązany jest stosować kasy rejestrujące, spełniające warunki określone w art. 57 ust. 1 u.tr.zb., od 1 stycznia 2026 r.

Projektowana ustawa określa nowy termin powstania obowiązku stosowania kas rejestrujących dla celów otrzymania dopłaty, o której mowa w art. 55 ust. 1 u.tr.zb. Zgodnie z projektowanym art. 81a ust. 1 u.tr.zb. (art. 1 projektu) obowiązek stosowania kasy rejestrującej przez przewoźnika lub operatora publicznego transportu zbiorowego wykonującego przewozy w transporcie kolejowym powstaje od 1 kwietnia 2027 r. Ponadto projekt zawiera postanowienie, zgodnie z którym warunek otrzymania dopłaty, o którym mowa w art. 55 ust. 11 pkt 2 u.tr.zb., ma być stosowany do przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego wykonującego przewozy w transporcie kolejowym, od 1 kwietnia 2027 r. (projektowany art. 81a ust. 2 u.tr.zb.).

W kontekście projektowanej zmiany należy zauważyć, że – jak wynika z uzasadnienia projektu i DSR – Wnioskodawcy wiążą potrzebę wydłużenia terminu na stosowanie kas rejestrujących przez przewoźników lub operatorów publicznego transportu zbiorowego wykonujących przewozy w transporcie kolejowym z koniecznością synchronizacji tego terminu z terminem wynikającym z § 8 ust. 4 r.zw.kas.rej. mającym zastosowanie do podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi przy użyciu automatów vendingowych, z wyłączeniem usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług. Przepis ten zwalnia tę grupę podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących do 31 marca 2017 r.

Tymczasem art. 55 ust. 11 u.tr.zb. dotyczy warunków otrzymania przez przewoźnika lub operatora wykonującego usługi w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego dopłaty, o której mowa w art. 55 ust. 1 u.tr.zb., a więc związanej z obowiązkiem stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym i wynikającej stąd utraty przychodów. Co więcej, z treści art. 55 ust. 11 pkt 2 u.tr.zb. wynika jednoznacznie, że stosowana przez przewoźnika lub operatora kasa rejestrująca powinna umożliwiać określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.

³ Zob. ustawy: z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 380, ze zm.) oraz ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniach pieniężnych i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820, ze zm.).

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynikający z art. 55 ust. 11 pkt 2 u.tr.zb. nie jest więc powiązany ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, o których mowa w § 8 ust. 4 r.zw.kas.rej., przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta (urządzeń vendingowych), lecz ze sprzedażą biletów w publicznym transporcie zbiorowym. Ta ostatnia czynność – sprzedaż biletów w publicznym transporcie zbiorowym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta (urządzeń vendingowych), które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w: a) bilonie lub banknotach lub b) innej formie (bezgotówkowej) – korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 31 grudnia 2027 r., jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę lub czynność jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła (por. § 2 ust. 1, §4 ust. 3 pkt 2 lit. f tiret pierwszy i poz. 58 zał. do r.zw.kas.rej.).

Oczywiście, w zakresie wskazanym w § 8 ust. 4 r.zw.kas.rej. przewoźnik lub operator publicznego kolejowego transportu zbiorowego obowiązany jest ewidencjonować sprzedaż za pomocą kas rejestrujących od 1 kwietnia 2027 r.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej⁴. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu⁵.

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 r. (art. 2 projektu). W tym kontekście należy zauważyć, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych⁶ akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem dotyczącym przepisów porządkowych (por. art. 4 ust. 3 tej ustawy), mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

⁴ Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Krystyna Sibińska), opinia z dnia 18 lutego 2026 r., BEOS-WOSF/WPEiM-408/26.

⁵ Opinia prawna w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Krystyna Sibińska) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a ust. 1 regulaminu Sejmu, opinia z dnia 18 lutego 2026 r., nr BEOS-WOSF/WAPEiM-409/26.

⁶ Ustawa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

Projektowana ustawa może oddziaływać bezpośrednio na przewoźników⁷ i operatorów⁸ publicznego kolejowego transportu zbiorowego. Z danych Ministerstwa Infrastruktury wynika, że przewoźników kolejowych wykonujących transport zbiorowy jest 15 (według stanu na 2023 r.)⁹.

Pośrednio projektowana regulacja może oddziaływać na:

- a) pasażerów kolei korzystających z publicznego transportu zbiorowego (w 2025 r. z przewozów koleją skorzystało 438,97 mln pasażerów¹⁰);
- b) pracowników przewoźników i operatorów publicznego kolejowego transportu zbiorowego odpowiedzialnych za obsługę sprzedaży i rozliczenia z tego tytułu;
- c) podmioty rozliczające dopłaty do utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z art. 55 ust. 10 u.tr.zb. dopłata, o której mowa w art. 55 ust. 1 u.tr.zb., w odniesieniu do transportu kolejowego, jest wypłacana z budżetu państwa przez ministra właściwego do spraw transportu w postaci dotacji podmiotowej.

Projekt nie wprowadza nowych obowiązków, a jedynie przesuwą w czasie powstanie obowiązku stosowania kas rejestrujących przez przewoźników i operatorów publicznego kolejowego transportu zbiorowego, synchronizując ten termin z przepisami prawa podatkowego – (zob. pkt II i V opinii). Z tych też względów opiniowaną nowelizację u.tr.zb. należy uznać za techniczną. Stąd skutki społeczne tej regulacji są ograniczone. W DSR wskazano w tym kontekście na: a) zapewnienie stabilności funkcjonowania systemu publicznego transportu zbiorowego; b) ograniczenie ryzyka zakłóceń organizacyjnych po stronie przewoźników, które mogłyby pośrednio wpływać na jakość świadczonych usług; c) zwiększenie przejrzystości i spójności systemu prawnego regulującego finansowanie ulg ustawowych.

Konsultacje społeczne pokazały brak zainteresowania projektem. Żaden komentarz do projektu nie wpłynął.

⁷ Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 u.tr.zb. przewoźnikiem jest przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1490, ze zm.), a w transporcie kolejowym - przewoźnik kolejowy, o którym mowa w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1234, ze zm.), wykonujący przewóz osób.

⁸ Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 u.tr.zb. operatorem publicznego transportu zbiorowego jest samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie.

⁹ Zob. OSR rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3277/X kadencji).

¹⁰ <https://dane.ulk.gov.pl/sts/przewozy-pasazerskie/dane-eksploatacyjne/22841.Przewozy-pasazerskie.html> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 23 II 2026 r.].

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Projektowana regulacja ma charakter techniczny i polega na dostosowaniu przepisów u.tr.zb., w odniesieniu do transportu kolejowego, do przepisów prawa podatkowego regulujących ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas rejestrujących (zob. pkt V i VI Opinii). Stąd też skutki gospodarcze projektu są ograniczone. Można je pośrednio wiązać z rozłożeniem w czasie kosztów wprowadzenia kas rejestrujących dla celów otrzymania przez przewoźników lub operatorów dopłaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, co może wpłynąć na zyskowność i płynność finansową tych podmiotów. Nie wpływa to jednak na wskaźniki gospodarcze (PKB, inflacja) w ujęciu makroekonomicznym.

W odniesieniu do skutków gospodarczych w DSR wskazano na: a) zmniejszenie obciążeń administracyjnych po stronie przewoźników kolejowych; b) zapewnienie spójności terminów obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów sektorowych; c) zwiększenie pewności prawa i stabilności planowania działalności gospodarczej.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Projektowane zmiany nie wpływają na sektor finansów publicznych. Nie powodują bezpośredniego ubytku dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i usług oraz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw) z podatku dochodowego. Projekt jedynie synchronizuje termin powstania obowiązku stosowania kas rejestrujących, określony w art. 81 u.tr.zb., z terminami ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących wynikającymi z przepisów prawa podatkowego (zob. pkt V Opinii). Projektowana zmiana nie wpływa na zakres obowiązków podatkowych przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego.

Projektowana zmiana nie generuje dodatkowych kosztów finansowych dla budżetu państwa z tytułu dopłat, o których mowa w art. 55 ust. 1 u.tr.zb., dla przewoźników i operatorów publicznego kolejowego transportu zbiorowego. W tym zakresie projekt nie wprowadza zmian.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie stwierdzono innych skutków.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projekt nie wprowadza nowych obciążeń administracyjnych.

XI. Konkluzja

1. Skutki prawne: Skutkiem prawnym projektowanej ustawy będzie przesunięcie w czasie (do 1 kwietnia 2027 r.) powstania obowiązku stosowania przez przewoźników lub operatorów publicznego kolejowego transportu zbiorowego wykonujących przewozy w transporcie kolejowym kas rejestrujących dla celów otrzymania dopłaty do utraconych przychodów z tytułu stosowania obowiązkowych ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

2. Skutki społeczne: Projektowana ustawa może oddziaływać bezpośrednio na przewoźników i operatorów publicznego kolejowego transportu zbiorowego (ok. 15 podmiotów). Pośrednio projekt może oddziaływać na: pasażerów oraz pracowników przewoźników i operatorów publicznego kolejowego transportu zbiorowego odpowiedzialnych za obsługę sprzedaży i rozliczenia z tego tytułu. Z uwagi na techniczny charakter projektowanej regulacji (przesunięcie terminu stosowania kas rejestrujących przez operatorów i przewoźników publicznego kolejowego transportu zbiorowego i jego synchronizację z przepisami prawa podatkowego) skutki społeczne tej regulacji są ograniczone.

3. Skutki gospodarcze: Skutki gospodarcze projektowanej regulacji można pośrednio wiązać z rozłożeniem w czasie kosztów wprowadzenia kas rejestrujących dla celów otrzymania przez przewoźników lub operatorów dopłaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, co może wpłynąć na zyskowność i płynność finansową tych podmiotów. Nie wpływa to jednak na wskaźniki gospodarcze (PKB, inflacja) w ujęciu makroekonomicznym.

4. Skutki finansowe: Projektowane zmiany nie wpływają na sektor finansów publicznych. Nie prowadzą do zmniejszenia dochodów podatkowych ani nie generują dodatkowych kosztów dla budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Autorzy:

Dr Jacek Kulicki, specjalista ds. finansów publicznych (pkt I-III, V-VIII, X, XI.1-5)

Dr Danuta Adamiec, specjalistka w Wydziale Studiów Komparatystycznych (pkt IV, XI.6)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/